



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

PARECER Nº 658/2024/SEE - DILIC/SEE - DEAJ
PROCESSO Nº 0014.008953.00176/2024-31
INTERESSADO: DIVISÃO DE DESPORTO ESTUDANTIL
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ementa: Inexigibilidade de Licitação. Lei nº 14.133/2021. Decreto Estadual nº 11.363/2023. Contrato Administrativo. Parecer. Possibilidade.

I – RELATÓRIO

Trata-se de processo administrativo encaminhado a CONJUR/DILIC, para análise da regularidade jurídica da contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, III, "c" e "f" c/c art. 6º, XVIII, "c" e "f", ambos da Lei nº 14.133/2021, a ser firmado com o **INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PELA CULTURA E ESPORTE – IDECACE**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços voltado ao desenvolvimento socioeducativo, psicossocial e físico dos alunos matriculados no Ensino Médio de Tempo Integral das escolas da Rede Estadual de Ensino desta Secretaria de Estado de Educação e Desporto, a partir da Avaliação Diagnóstica e Vocacional dos educandos e da capacitação dos professores e coordenadores, que tem como base a metodologia indicadores de atendimento e de melhoria de aprendizagem.

Os autos encontram-se instruídos com os documentos necessários à análise jurídica.

Por razões de economia processual, documentos não relacionados acima serão devidamente referenciados ao longo do parecer.

É o breve relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

a) Das Considerações Preliminares - Limites da Análise Jurídica

A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada no controle prévio de legalidade, de acordo com o art. 53, §4.º, da Lei nº 14.133/2021. Dessa maneira, não há determinação legal a impor a fiscalização posterior de cumprimento de recomendações feitas CONJUR/DILIC.

Ressalte-se que, o exame destes autos se restringe aos aspectos jurídicos do procedimento, excluídos, portanto, aqueles que abrangem conveniência e oportunidade para a celebração do ato, bem como os elementos de natureza eminentemente técnica, o que inclui o detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e especificações, uma vez que as questões técnicas fogem das atribuições da CONJUR/DILIC, sendo afetos aos Departamentos/Divisões competentes da SEE.

b) Da inexigibilidade de licitação para contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual

De início, é importante destacar que todas as obras, serviços, compras e alienações promovidas pelo Poder Público devem ser precedidas de licitação, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta (CF, art. 37, XXI).

No entanto, há situações em que a competição se torna inviável ou impossível. A licitação será, pois, inexigível, já que ausente uma de suas razões de existir: a pluralidade de ofertas a ensejar uma disputa entre particulares.

Diferentemente da dispensa de licitação, onde a competição é possível, mas a realização do certame não é obrigatória por força de lei, na inexigibilidade, o ente público não tem opção, não há discricionariedade a observar. O que vale é a impossibilidade de obter propostas equivalentes, ou melhor, de ter o produto ou serviço necessário prestado satisfatoriamente por mais de um indivíduo. Em última análise, a inexigibilidade é condição que se impõe à Administração, como única forma de atendimento ao interesse público.

A contratação direta por inexigibilidade de licitação é uma exceção ao princípio do art. 37, XXI da Constituição Federal, e está prevista no art. 74 da Lei nº 14.133/2021, veja-se:

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

[...]

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização, **vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:**

[...]

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

[...]

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;

[...]

§ 3º Para fins do disposto no inciso III do **caput** deste artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

§ 4º Nas contratações com fundamento no inciso III do **caput** deste artigo, **é vedada a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade.**

Sendo assim, a contratação poderá ocorrer em razão de serviços técnicos especializados, desde que seja predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização.

Segundo o doutrinador Matheus Carvalho, em sua obra Nova Lei de Licitações Comentada e Comparada, há duas exigências para contratação por inexigibilidade com fundamento no art. 74, III, da Lei nº

14.133/2021, que seja realizado por serviços técnicos profissionais e com pessoa de notória especialização (Carvalho, Matheus, 2022, pp. 309/310).

"[...] Essa singularidade não foi expressamente trazida pela nova lei de Iniciações. Mas duas exigências para fundamentar contratação direta Jermanecem. Deve se tratar de serviços técnicos profissionais e com pessoa de notória especialização. Os serviços técnicos especializados são definidos no art. 6º, XVIII, como aqueles de natureza predominantemente intelectual. O rol estabelecido naquele dispositivo é o mesmo que o previsto no art. 74, III.

Aquele rol de serviços é exaustivo. Para a contratação direta é Recessário que o contratado tenha notória especialização, que é obtida observando-se desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados à atividade".

O art. 6º, XVIII, "c" e "f" da Lei n.º 14.133, de 2021, considera como serviço técnico profissional especializado os seguintes serviços, dentre outros: a) **assessorias e consultorias técnicas** e auditorias financeiras e tributárias; e, b) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal.

Desta forma, deverá restar demonstrado que a especialidade da empresa/instituto a ser contratado esteja em conformidade com o enquadramento perfeito do conceito de serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual ou de notória especialização.

No caso em apreço, foram juntados aos autos diversos documentos que comprovam a notória especialização do instituto, tais como: Termo de Fomento, Atestado de Capacidade Técnica e outros (SEI nº 0011214998, 0011215008, 0011215034, 0011443033, 0011443045, 0011443054, 0011460188, 0011460248, 0011460450, 0011460500, 0011460645 e 0011460676).

Destaca-se que, as hipóteses do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, são exemplificativas conforme art. 260 e seguintes do Decreto Estadual nº 11.363/2023, in verbis:

Art. 260. As hipóteses previstas no art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, são **exemplificativas**, sendo inexigível a licitação em todos os casos em que for inviável a competição.

Art. 261. As hipóteses de inexigibilidade previstas no inciso III do art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021, para que fiquem caracterizadas, **dependerão da comprovação dos requisitos da especialidade aliado à notória especialização da contratada.**

Art. 262. **Competirá ao agente público responsável pelo processo de contratação direta** no caso de inexigibilidade de licitação, **a adoção de providências que assegurem a veracidade do documento de exclusividade apresentado pela futura contratada, nos termos do § 1º do art. 74 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.**

Art. 263. **Será vedada a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade e divulgação.** (grifei)

A JUSTIFICATIVA Nº 141/2024/SEE-DICL, datada de 14/08/2024, demonstra a especialidade do instituto, a razão da escolha do fornecedor e a justificativa do preço (SEI nº 0012071261), vejamos:

[..]

II. JUSTIFICATIVA

Justificativa da Escolha do Preço e do Fornecedor em Processo de Inexigibilidade de Licitação

Escolha do Fornecedor

O fornecedor selecionado para a prestação desses serviços deve ser uma empresa que detém

notória especialização, evidenciada por sua experiência comprovada em projetos similares (0011443033, 0011443045, 0011443054), alinhados à metodologia exigida para alcançar os resultados pretendidos. A necessidade de se contratar uma empresa com notória especialização justifica-se pela especificidade e complexidade do objeto, que requer uma abordagem multidisciplinar e integrada, voltada para o atendimento das demandas educacionais dos alunos de escolas de tempo integral.

Conforme detalhado no Estudo Técnico Preliminar da Contratação (0011214698), foram consideradas várias alternativas de mercado, e concluiu-se que a terceirização dos serviços, com a contratação de uma empresa especializada e com capacidade técnica comprovada, seria a mais eficiente e vantajosa para a administração pública. As opções de realizar os serviços internamente ou por meio de outras modalidades de contratação foram descartadas devido às limitações técnicas e operacionais, além de não garantirem o mesmo nível de eficácia (com se observa no anexo de Divulgação projeto DNA do Esportes no Brasil SEI nº0011460188) e eficiência (0011460676, 0011460645) com comprovação através do Anexo Currículo Lattes (0011460248), e Parecer Consubstanciado - Pesquisas (0011460500) .

Justificativa do Preço

O preço proposto para a contratação foi fundamentado em pesquisa de mercado, levando em consideração os valores praticados e comprovados em contratações anteriores (0011460450) realizados em outros estados e em análises comparativas de custos (0011214998, 0011215008, 0011215034). Consoante se extrai da análise do ETP e TTermo de Referência 203 (0011460761), há demonstração de que os valores estimados são compatíveis com o escopo e a complexidade dos serviços a serem prestados, além de refletirem a qualidade e a especialização exigidas conforme

O processo de orçamentação envolveu a análise detalhada dos custos de todas as etapas do serviço, incluindo a avaliação diagnóstica e vocacional dos educandos, a capacitação dos professores e coordenadores, e a logística necessária para a execução do projeto. O valor total foi consolidado com base em parâmetros técnicos rigorosos, garantindo a economicidade e a adequação ao orçamento disponível para o projeto.

III. CONCLUSÃO

A escolha do fornecedor e o preço proposto estão devidamente justificados pela necessidade de garantir a qualidade, eficiência e eficácia dos serviços a serem contratados de acordo com as análises e levantamentos indicados no processo através da análise de riscos (0011442684), ETP e TR.

Ante ao exposto, a inexigibilidade de licitação se apresenta como a solução mais adequada para atender às demandas específicas do projeto, sendo a melhor opção tanto sob o ponto de vista técnico quanto econômico.

Ressalte-se que a decisão está fundamentada em análise criteriosa e alinhada às diretrizes estabelecidas pela legislação vigente, em especial a Lei nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 11.363/2023, que regulamenta as contratações no âmbito do Estado do Acre.

[...]

Ainda, é importante destacar que a presente justificativa atende aos requisitos do art. 72, incisos VI e VII, da Lei 14.133/2021, quanto a razão da escolha do contratado e justificativa de preço, in verbis:

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial:

[...]

VI - razão da escolha do contratado;

VII - justificativa do preço.

O item 4 do Termo de Referência nº 203/2024/SEE, justifica a necessidade da contratação (SEI nº 0011460676).

[...]

4.8. Nesse sentido, o monitoramento do desenvolvimento de capacidades físicas e psicossociais dos alunos matriculados na rede ensino médio de tempo integral da rede pública no Estado tem um papel muito importante como facilitador das aprendizagens, estimulando o desenvolvimento da criança e do adolescente através do trabalho em torno de desafios, fazendo com que ele explore, crie e desenvolva sua habilidade com o objetivo de expandir seu potencial. Deste modo, proporciona um meio para que a aprendizagem possa ocorrer, colaborando para a formação do indivíduo em cada fase de seu desenvolvimento.

4.9.O monitoramento visa estruturar o ambiente adequado para as crianças, adolescentes e jovens do estado, oferecendo experiências que resultam no aperfeiçoamento do aluno, desenvolvendo suas habilidades motoras e sua socialização, sendo assim possível trabalhar o corpo harmoniosamente nos seus aspectos físico, cognitivo e psicossocial.

4.10.Ademais, o esporte, reconhecido como fenômeno sociocultural por meio do artigo 217 da Constituição Federal, atribui ao Estado e, portanto, às políticas públicas, o fomento de práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um e que o Poder Público destinará recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para a do desporto de alto rendimento (art. 217, II, caput, da CF/88).

[...]

Doutro giro, **dentre as descrições das atividades do instituto está a possibilidade de prestação do serviços, objeto da pretensa futura contratação** (SEI nº 0012165026, fls. 1/2).

Por fim, aos autos estão anexados os documentos necessários para o prosseguimento do feito.

- a) Documento de Oficialização de Demanda (SEI nº 0011169207);
- b) Estudo Técnico Preliminar (SEI nº 0011214698);
- c) Análise de Risco (SEI nº 0011442684);
- d) Autorização do Secretário de Estado de Educação e Cultura (SEI nº 0011444739);
- e) Termo de Referência (SEI nº 0011460761);
- f) Cronograma de desembolso (SEI nº 0011836495);
- g) Declaração de Adequação Orçamentária (SEI nº 0012050022);
- h) Minuta de Contrato (SEI nº 0012062743);
- i) Justificativa (SEI nº 0012071261);
- j) Estatuto do Instituto para o Desenvolvimento da Criança e do Adolescente pela Cultura e Esporte - IDECACE (SEI nº 0012165026); e,
- k) Certidões da pretensa contratada (SEI nº 0012165080).

c) DA MINUTA DE CONTRATO

O contrato deverá conter todas as cláusulas necessárias para o seu firmamento de acordo com o art. 92 da Lei nº 14.133/2021.

Neste eito, recomenda-se a retificação/alteração na minuta de contrato:

1. Na qualificação das partes - inserir o Decreto Estadual nº 11.363/2023;
2. Cláusula Primeira, item 1.2 - Retitular para art. 74, III, §3º da Lei nº 14.133/2021;
3. Cláusula Quarta - Não é permitida a subcontratação, conforme art. 74, §4º da Lei nº 14.133/2021;
4. Cláusula Sétima - Retirar o item 7.1, visto que o valor não é fixo e irremovível; Deverá ainda ser informado por qual índice o contrato poderá ser reajustado e como se dará o reajuste;

5. Cláusula Sétima - Verificar a divergência ao se referir inicialmente como reajuste e, posteriormente, sobre repactuação (institutos distintos); e,

6. Cláusula Oitava - Dividir em duas cláusulas: Obrigações da Contratante e Obrigações da Contratada;

d) DA PUBLICIDADE DA CONTRATAÇÃO DIRETA E DA LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial (art. 72, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021).

A divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, conforme determina o art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, manifesta-se esta CONJUR/DILIC pela regularidade jurídica e, conseqüentemente, opina-se pela possibilidade da contratação direta, por meio de inexigibilidade, com fundamento no art. 74, III, "c" e "f" da Lei nº 14.133/2021, **devendo ser cumpridas as formalidades legais descritas no letra "b", "c" e "d" da fundamentação deste parecer**, ressalvados o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise jurídica desta CONJUR/DILIC.

Para a regularidade da contratação de inexigibilidade de licitação se faz necessária a adoção e comprovação dos documentos necessários para comprovar a habilitação jurídica, técnica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira da empresa contratada, nos moldes dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

Recomenda-se o encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado - PGE/AC, para análise e emissão de parecer.

Os documentos anteriores a este parecer são de inteira responsabilidade daqueles que os produziram.

É o parecer.

À consideração superior.

[Parecer datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultoria Jurídica

Divisão Jurídica de Licitações e Contratos

Portaria nº 59/2023 - OAB/AC nº 3.663



Documento assinado eletronicamente por **GERBERSON AMAZONAS TUSSOLINI**, **Chefe de Divisão**, em 02/09/2024, às 09:45, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0012288284** e o código CRC **763C3364**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0012288284